

中国证券投资基金业协会

中基协复核〔2025〕13号

纪律处分复核决定书

申请人：张庆红，女，1965年9月出生，登记为广济惠达投资管理（天津）有限公司（以下简称广济惠达）合规风控负责人。

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2024年1月29日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕34号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2023年10月20日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕335号，以下简称《事先告知书》）。申请人未在规定期限内提出申辩意见。经审理，《决定书》认定广济惠达存在以下违规事实：

一是存在部分基金产品未备案并持续管理未备案产品，

二是未及时更新登记信息，三是向非合格投资者募集资金。

以上事实有工商登记信息、监管部门行政监管措施决定书等证据予以确认。

《决定书》根据协会资产管理业务综合报送平台登记信息认定申请人自 2016 年 1 月至《决定书》作出之时任广济惠达合规风控负责人，应当对其任职期间公司的违规行为承担责任，并对申请人作出了“公开谴责”的纪律处分。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求撤销对其作出的纪律处分，具体申辩理由为：

申请人主张其虽于 2016 年 1 月入职广济惠达，但实际上自 2022 年 7 月担任广济惠达合规风控负责人，《决定书》认定广济惠达存在的违规行为发生在其担任合规风控负责人之前。申请人提供了在协会资产管理业务综合报送平台提交高管变更事项的截图材料。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

经查，广济惠达于 2022 年在协会资产管理业务综合报送平台履行高管变更手续时，将申请人作为合规风控负责人的任职时间填写为 2016 年 1 月 20 日，以致系统中显示申请人自 2016 年 1 月至今任广济惠达合规风控负责人。《事先告知书》主要依据系统登记信息认定申请人的任职时间，申请人在收到《事先告知书》后未提出异议，《决定书》据此认定申请人的任职时间与相应责任。

根据高管承诺函、劳动合同、解除（终止）劳动关系证明书、协会相关系统的历史信息等材料，申请人于 2016 年入职广济惠达，担任投资顾问（经理）职务，广济惠达时任合规风控负责人于 2021 年 4 月 30 日离职后，申请人至少自 2022 年 6 月 23 日起担任广济惠达合规风控负责人，并于 2022 年 7 月 1 日在协会完成高管变更手续。

根据申请人的任职时间，其应当对《决定书》认定的广济惠达存在部分基金产品未备案并持续管理未备案产品，以及未及时更新登记信息的违规行为承担相应责任。

一是相关违规行为虽发生在申请人任职合规风控负责人之前，但在其任职后仍长期持续，且未能及时整改。其一，未备案产品“天津广济致远企业管理合伙企业（有限合伙）”虽成立于 2020 年 3 月，但是在申请人任职合规风控负责人后，监管部门于 2022 年 8 月作出行政监管措施决定，认定广济惠达存在管理未备案基金的行为，此后，广济惠达仍持续管理该未备案产品，且直至 2024 年 1 月纪律处分作出前仍未能向协会提出备案申请。其二，对于 2021 年 3 月发生的出资人信息变更，截至 2023 年 7 月，广济惠达仍未向协会更新信息。上述违规行为均持续至申请人担任广济惠达合规风控负责人后至少一年的时间，申请人为公司高管，未能及时在合理期限内整改相关违规行为，应当对其任职期内持续的违规行为承担相应责任。

二是申请人任职合规风控负责人后，广济惠达存在新增的违规行为。根据工商信息显示，2022 年 10 月广济惠达出资人信息发生变更，但未在规定期限内向协会更新信息。

综上，协会对申请人的申辩意见部分采纳，申请人应当对在其任职期间内持续而未及时整改的，以及发生于其任职期内的公司违规行为承担相应责任。综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，应当减轻对申请人采取的纪律处分。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第九条、第四十三条规定，协会决定：将《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕34号）对申请人作出的纪律处分由“公开谴责”变更为“警告”。

中国证券投资基金业协会

2025年2月14日

